

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1479/2531

นายประยูร สุรนิวงศ์ กับพวก

โจทก์

นายอบ วสุรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายเกรียง วิศิษฐ์สรอรรถ ทนายโจทก์ที่

1 ถึงที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 1 ได้เจรจาทำความเข้าใจกับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงไม่คัดค้าน (อันดับ 218)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7677/2528 นี้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเก้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,328,332,83 ฯลฯ ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 9 นอกนั้นให้ยกฟ้องก่อนสืบพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาคดีนี้เข้ากับคดีอื่นอีกสี่สำนวน ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้ฎีกา โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียกนายอบ วสุรัตน์ ว่า จำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยอื่นโจทก์ได้ขอถอนฟ้องทั้งหมดแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุกสำนวน

โจทก์ทุกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ทุกสำนวน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 162)

ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 217)

คำสั่ง

อนุญาต ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาต ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ